

1500124-44.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Andre Gustavo Livonesi

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... do delito de associação para o tráfico, diante da ausência dos requisitos necessários para sua tipificação - permanência e estabilidade. Pugnou pela aplicação da figura privilegiada do tráfico de drogas, em razão da primariedade e dos bons antecedentes, com o abrandamento do regime e substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 479/496).

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

2ª Vara

Praça José Firpo, Lucelia - SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500124-44.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500124-44.2021.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISÉS PEREIRA DE ARAÚJO e outros

Vistos.

MOISÉS PEREIRA DE ARAÚJO, ROMEU SEBASTIÃO DE AGUIAR JUNIOR e WESLEY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque, desde data incerta até o dia 07 de maio de 2021, no município de Inúbia Paulista, Comarca de Lucélia/SP, associaram-se para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como, na data supracitada, por volta das 21h36min, na Avenida Leão Miguel Banwart, nas proximidades do Auto Posto Cocipa, transportavam e traziam consigo 03 cigarros de maconha, com massa líquida de 4,42 gramas, 04 porções da mesma droga, fracionadas na forma de tabletes, com massa líquida de 500,18 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata o Ministério Público que a Polícia Militar recebeu informações de que WESLEY, proprietário de um veículo Fiat Palio de cor branca e placas EVF 8726, utilizando-se do automóvel, transportava drogas para a cidade de Inúbia Paulista/SP, para serem revendidas por terceiros na cidade, e que ele mantinha relação de estreita amizade com os demais denunciados.

Na data dos fatos, MOISÉS, ROMEU e WESLEY estavam no interior do veículo mencionado. Quando avistaram a viatura da Polícia Militar, tentaram despistá-la, tendo WESLEY imprimido maior velocidade no automóvel para se distanciar e acabaram adentrando no estacionamento do Posto Cocipa, tendo a Polícia os seguido e

abordado.

Durante a abordagem, os policiais constataram que os três denunciados traziam consigo cigarros de maconha. Além disso, foi localizada, sob o banco do passageiro, uma sacola plástica contendo as 4 porções de maconha, na forma de tabletes, somando a massa líquida total de 500,18 gramas.

Constatou-se que WESLEY, condutor do veículo, trazia consigo um cigarro de maconha e a quantia de R\$ 20,00 em moeda corrente.

Com MOISÉS, que ocupava o banco dianteiro do veículo, foi apreendido um cigarro de maconha que havia sido dispensado por ele ao solo durante a abordagem e a quantia de R\$ 200,00 em espécie.

Já ROMEU, que estava no sentado no banco traseiro do automóvel, trazia consigo um cigarro de maconha.

Os denunciados foram presos em flagrante delito (fls.12/13).

O flagrante foi homologado e foi concedida a liberdade provisória aos autuados, com imposição de medidas cautelares (fls. 132/138).

Decretada a quebra de sigilo dos dados constantes dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 187/188).

Indeferido o pedido de prisão preventiva dos denunciados, oportunidade em que foi decretado o segredo de justiça no processo (fls. 301/304).

Notificados, os denunciados apresentaram defesa prévia (fls.337/339, 345/346 e 355/373).

Noticiado o descumprimento das medidas cautelares por WESLEY, foi decretada sua prisão preventiva (fls. 348/349).

Manifestação do Ministério Público sobre as defesas apresentadas (fls. 377/381).

A preliminar de inépcia da denúncia e de falta de justa causa, assim como a alegação de nulidade da prova obtida a partir do acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos foram afastadas pela Decisão de fls. 384/388. Na mesma oportunidade, não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução, foram realizados os interrogatórios e colhida a prova oral.

Alegações finais orais do Ministério Público pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Ao final, indicou as penas que reputa cabíveis.

Alegações finais da Defesa de WESLEY e MOISÉS pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06, visto que a droga encontrada fora adquirida com recursos próprios dos réus para consumo, uma vez que são usuários (fls. 473/475 e 476/478).

Alegações finais da Defesa de ROMEU reiterando o pedido de nulidade do acesso aos celulares, postulando pelo desentranhamento da prova obtida, reiterando também a alegação de inépcia da denúncia, por ausência de descrição pormenorizada das condutas. No mérito, alegou a atipicidade do delito de associação para o tráfico, diante da ausência dos requisitos necessários para sua tipificação - permanência e estabilidade. Pugnou pela aplicação da figura privilegiada do tráfico de drogas, em razão da primariedade e dos bons antecedentes, com o abrandamento do regime e substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 479/496).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, anoto que o pedido de nulidade da prova obtida a partir do acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos com os acusados e a preliminar de inépcia da denúncia já foram enfrentadas pela Decisão que recebeu a Denúncia (fls. 384/388) - não recorrida, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, tendo em vista a inexistência de elementos que possam modificar a convicção que naquela oportunidade levou ao indeferimento do pedido e à rejeição da preliminar.

No mérito, a ação penal é procedente.

O delito de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim é descrito:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública. Já o artigo 35 da Lei n. 11.343/06, assim descreve o delito de associação para o tráfico:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º e 34 desta lei".

O tipo objetivo pune a associação para a prática reiterada ou não, dos delitos previstos no § 1º, do artigo 33 e no artigo 34 da Lei, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se agregarem para a prática do tráfico.

No caso em exame, a prova da materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 24/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/31), pelo laudo que resultou positivo para a droga encontrada (fls. 198/200), relatório de investigações (fls. 223/278) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é inquestionável quanto aos três réus.

CRISTIANO APARECIDO CARLOS, em juízo, disse que durante o patrulhamento viram um Fiat/Palio, de cor branca, próximo à saída do município de Inúbia Paulista. Resolveram abordar e, quando chegaram próximo, o veículo entrou no Auto Posto. Wesley saiu espontaneamente do automóvel, como se fosse comprar algo na Conveniência. Com ele foi encontrada porção de droga e R\$ 20,00. Dentro do veículo tinha mais duas pessoas, Moisés sentado no banco do passageiro dianteiro e Romeu no banco traseiro. Moisés tinha R\$ 200,00 e, no solo do veículo, próximo de onde estava, havia um cigarro de maconha que assumiu ser de sua propriedade. Romeu trazia consigo um cigarro de maconha. Muitos moradores da cidade já tinham denunciado que Wesley era visto junto a usuários de drogas. Dentro do carro havia um forte cheiro de maconha. Na vistoria, embaixo do banco do passageiro, havia uma sacola transparente contendo quatro porções de maconha que pesaram 500g. Wesley disse desconhecer a droga. Moisés disse ter conhecimento da droga, mas ela pertencia a Romeu. Já este, disse saber da droga, mas que ela pertencia aos três, pois tinham ido até Parapuã, adquiriram a droga por R\$ 500,00 e trouxeram para Inúbia Paulista. Enterraram a droga num pasto. No dia dos fatos, desenterraram a droga e iriam transportar para local que não quiseram indicar. Wesley é bastante conhecido dos meios policiais em Inúbia Paulista por ser "aviãozinho". Não foi necessário dar sinal de parada ao veículo, pois ele estacionou no Auto Posto. ELIANE FARIA DE SOUZA, em juízo, confirmou as declarações prestadas pelo Policial Cristiano Aparecido Carlos. Acrescentou que Wesley era condutor do veículo. Moisés não soube explicar a origem do dinheiro que portava.

CIL FERNANDES VIRGÍLIO, em juízo, disse que tomou conhecimento da apreensão em Inúbia Paulista. Recebeu os celulares para análise dos aparelhos. No aparelho de Moisés havia várias mensagens relativas a tráfico de drogas, com fotografias. Ele costuma falar e apagava, mas conseguiu extrair conversas dele com Romeu. Já no celular de Romeu havia muitos contatos relativos a transação de drogas. Pode observar uma associação entre os dois e conversas com outras pessoas relativas ao tráfico de drogas. Recorda-se de diálogos dizendo que precisariam de uma terceira pessoa para transporte. A expressão "cavalo" é gíria para transporte e "neve" refere-se a cocaína. Recorda-se de uma conversa de Romeu relativa a transação de compra de drogas ocorrida em Rinópolis. Houve um depósito de valores para Iago. As testemunhas de defesa em nada contribuíram para elucidação dos fatos, pois não

estavam presentes e apenas confirmaram ser a condição de usuário dos acusados. CRISTIANE JUDITH STORARI DE ARAÚJO, em juízo, disse que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Soube de Moisés através da genitora, que ele trabalhava e era obediente, mas era usuário de drogas.

KARINA DA SILVA DE JESUS, em juízo, afirmou que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Conhece Moisés por ele ser filho da pastora. Ela sempre comentou que ele é bom filho, mas é usuário de drogas. Trabalhava na Cooperativa. Conhece Romeu por ele ter começado a frequentar a Igreja. Romeu trabalhou com o irmão da depoente e nunca soube de reclamações no serviço. Inúbia Paulista é uma cidade pequena e conhece boa parte das pessoas de vista. Não soube do envolvimento de Romeu no tráfico de drogas.

MARIA JOSÉ DOS SANTOS, em juízo, disse que não presenciou os fatos descritos na denúncia. A genitora de Moisés comentou que estava preocupada com o uso de drogas. Ela dizia que ela era um menino bom. Frequenta a mesma igreja da família de Moisés. Ele está desempregado e não sai de casa. Conhece Wesley, é um bom menino, mas não sabe de trabalho desenvolvido por ele.

O acusado MOISÉS PEREIRA DE ARAÚJO, em juízo, disse que tem 21 anos, solteiro, não tem filhos e está desempregado. Dois dias antes do fato, ficaram sabendo que em Parapuã havia droga barata. Conversou com Wesley e Romeu e resolveram comprar 500g por R\$ 500,00. O depoente pagou R\$ 200,00. Retificou dizendo que pagou R\$ 150,00, assim como Wesley, enquanto Romeu pagou R\$ 200,00. Era usuário de drogas. Nunca praticou o tráfico. O celular era usado apenas pelo depoente e, às vezes, pelo genitor e genitora. Conhece uma pessoa pelo apelido de "Gordo". Mandou uma lista porque foi pedido, mas não sabe explicar do que se trata. "Gordo" não ofereceu cocaína e tem amigos em comum que usam essa droga. Não sabe a razão de "Gordo" mandar conversas sobre droga. Não se recorda da conversa de fls. 229/230 mantida com "Gordo". Desde que deixou o emprego formal, passou a fazer "bicos" de servente de pedreiro para ter dinheiro.

O acusado WESLEY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, em juízo, afirmou que tem 25 anos, solteiro, não tem filhos e trabalhava como servente e colhedor de café. É bastante amigo de Romeu e Moisés. Ficaram sabendo de uma droga barata em Parapuã. Juntaram uma quantidade de dinheiro e foram até Parapuã, evitando frequentar biqueira. A droga pertencia aos três, cada um com seu pedaço. O objetivo era que cada um fizesse o consumo em separado. Sempre fumou junto com Romeu, mas nunca venderam. Nunca se associaram para venda de drogas. Parou o carro na Conveniência porque ia colocar crédito no celular. Nesse momento foi abordado pelo policial, tendo encontrado um cigarro de maconha "bolado", que seria consumido quando chegasse em casa. Pagaram a quantia de R\$ 500,00 pela compra de 500g. O depoente e Moisés deram R\$ 150,00 e Romeu completou o restante.

O acusado ROMEU SEBASTIÃO DE AGUIAR JÚNIOR, em juízo, relatou que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos e está desempregado. Trabalhava como servente de pedreiro. Resolveram comprar a droga para evitar frequentar biqueira. O depoente deu R\$ 200,00 e os outros deram R\$ 150,00 cada. Não conhece uma pessoa chamada Bruno. Outras pessoas não utilizam o celular do depoente. Manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Analisando o conjunto probatório, conclui-se que as provas colacionadas são suficientemente seguras para fundamentar o decreto condenatório de todos os réus pela prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os réus confessaram parcialmente os delitos. Admitiram a propriedade da droga apreendida, alegando ser destinada ao próprio consumo.

Por conseguinte, negaram a destinação comercial a associação para tal prática, contudo, suas negativas restaram isoladas nos autos.

A princípio, WESLEY negou ter conhecimento sobre a droga localizada no veículo que conduzia; MOISÉS admitiu que sabia mas alegou que toda a droga pertencia a ROMEU; este, por sua vez, afirmou que a droga pertencia aos três e que todos tinham ciência do seu transporte no veículo.

Já em juízo, WESLEY e MOISÉS mudaram sua versões. Disseram que adquiriram a droga em no município de Parapuã para consumirem separadamente.

No entanto, um detalhe chama a atenção. Na última versão deles sobre os fatos, os

réus teriam ido comprar a droga em Parapuã para consumo e, ao retornarem, enterraram todo o entorpecente em um pasto. No dia da abordagem policial, eles teriam desenterrado a droga para ser transportada para um local que se recusaram a indicar.

Ora, se a droga, de fato, era destinada ao consumo deles, não há qualquer lógica em comprar o entorpecente e esconder para posteriormente dividir em três partes. Se realmente fosse para o próprio consumo, eles teriam levado a droga cada qual para casa ou esconderijo próprio.

Evidente, por tanto, a destinação comercial do entorpecente.

A propósito, vale lembrar que a mera condição de usuário de droga não tem a prerrogativa de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que vende entorpecentes para sustentar seu vício. A alegação isolada de viciado, mesmo quando corroborada por testemunhas, deve ser confrontada com o caso concreto.

In casu, a expressiva quantidade de entorpecente – cerca de 500g de maconha – a forma como estava acondicionada – em tabletes para serem fracionados em porções para venda –, bem como as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante – originada em razão de denúncias anônimas – não deixam dúvida do comércio ilícito por eles praticado.

Neste ponto, destaco que os depoimentos dos Policiais Militares, responsáveis pela apreensão da droga, foram seguros e harmônicos ao informarem que a polícia local já havia recebido denúncias anônimas, relatando que WESLEY estava utilizando seu carro para transportar drogas para Inúbia Paulista pra serem revendidas por terceiros, sendo conhecido nos meios policiais como "aviãozinho". Além disso, WESLEY era habitualmente visto na companhia dos corréus MOISÉS e ROMEU.

Destaco que, havendo suspeita de prática delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência teve início em denúncias anônimas, é dever dos policiais empreenderem diligências, tal como procederam. Denúncias essas, diga-se de passagem, que não foram desprovidas de veracidade, já que culminaram na apreensão do entorpecente.

No mais, para a configuração do delito de tráfico de drogas, irrelevante que o agente tenha sido pego em pleno ato de comercialização. Sendo delito de ações múltiplas, basta a prática de uma delas para sua consumação, que neste caso se deu pela prática das condutas de "transportar" e "trazer consigo".

Entendo configurado, ainda, o delito de associação para o tráfico de drogas.

Isto porque os acusados estavam plenamente ajustados para a prática do tráfico de drogas, havendo satisfatória demonstração da estabilidade e permanência de suas atividades, sobretudo em razão da examinação dos celulares dos acusados MOISÉS e ROMEU, dos quais destaco o seguinte:

No aparelho telefônico pertencente a MOISÉS – número (18) 99624-0091 – é possível constatar diversas mensagens trocadas entre ele e o contato de nome "Gordo", tratando explicitamente do comércio de drogas.

A título de exemplificação, destaco mensagens trocadas no dia 31 de março de 2021, em que MOISÉS envia um foto para "Gordo" de um rascunho com vários nomes, provavelmente de usuários que deviam dinheiro a eles (fl. 229).

No dia seguinte, "Gordo" envia um áudio para MOISÉS dizendo que se a neve dele estivesse acabando poderia buscar consigo. Conforme informado por CIL FERNANDES VIRGÍLIO, "neve" é o termo comumente utilizado para se referir à cocaína (fl. 230).

Nos dias 04, 09 e 20 de abril de 2021, há novas mensagens trocadas entre MOISÉS e "Gordo" sobre a compra e entrega de drogas (fl. 230).

Já no dia 29 foram identificados 06 mensagens de áudio compartilhada entre "Gordo" e MOISÉS a respeito de uma transação de drogas em que um indivíduo oferece um veículo Fiat Strada e 80 Kg de droga, que deveriam ser transportadas da fronteira do Paraguai até Inúbia Paulista (fl. 231).

O mesmo cenário segue no mês de maio de 2021 – diversas mensagens sobre transações de drogas são trocadas entre MOISÉS e "Gordo" (fl. 231).

Registre-se que essas mensagens também foram localizadas no aparelho celular apreendido na ocasião do flagrante com ROMEU (fl. 244).

Daí porque, a par do minucioso trabalho realizado, a perícia concluiu que "Gordo" é a pessoa de ROMEU SEBASTIÃO DE AGUIAR JÚNIOR, ora réu (fl. 231).

Também foram identificadas troca de mensagens sobre a venda de drogas com outros indivíduos, possivelmente de revendedores, como se pode inferir pelas conversas trocadas com Chayene (fl. 232).

No aparelho telefônico pertencente a ROMEU, vulgo "Gordinho" - número (17) 99781-0053 - também foram localizadas inúmeras mensagens trocadas entre ele e terceiros, que solicitavam drogas para consumo, conforme se infere das mensagens constantes do relatório de fls. 236/241, das quais destaco alguns áudios enviadas pelo contato salvo como "Tern" no mês de março de 2021 solicitando drogas para usar:

"Viu deixa eu fala pra vc, vai mexer naquela branca maldita?"

"Ia ve com vc se não soltasse cinquentão pra, ou se dava um salve no Gogo pra libera pelo menos dois pinos, foda que vai sai sessenta né cuzão, eu queria levanta pelo menos um cinquentão par fica duzentão, entendeu, ai sexta eu já passo."

"E a ai meu filhão deixa eu fala pro c lá pra cinco horas deixa um beck para mim oh viado, ai no posto perto da sua pra mim carburá, ia fala pra vc arruma um beck pra fumá a tarde."

o fi, deixa no poste que eu passo a visão ai eu pego ai do lado das tabuas."

"Bom dia cxr o fiot vai claria alguma coisa? Várias salve fiot slc. Esses meio ia sair rapidão ou umas 300g 350g vê ai cxr."

Também foram identificadas mensagens trocadas entre ROMEU e os contatos "Fabão" e "Bruno" sobre compra de drogas.

Relevante, ainda, destacar dentre as mensagens enviadas por MOISÉS a ROMEU, o compartilhamento de foto de uma balança de precisão com a droga sendo pesada (fls.242/245).

ROMEU também troca diversas mensagens com usuários de drogas e outros revendedores, combinando local de entrega, quantidade e valores, forma de pagamento, das quais destaco mensagens trocadas com "Guilherme Reno" e "Veio" (fls. 247/249 e 256/260).

Apurou-se que várias mensagens recebidas por ROMEU eram encaminhadas para MOISÉS, para sua ciência (fl. 251)..

Verifica-se, ainda, que as mensagens provavelmente comprometedoras era frequentemente apagadas logo após seu envio ou recebimento, evidenciando mais uma tentativa de se eximir da responsabilidade pelo delito cometido.

Além disso, no tocante ao entorpecente apreendidos nos autos, tem-se que a compra conjunta pelos três em data anterior, o esconderijo de toda a droga em único local e o reencontro para atividade típica da traficância (transporte) mostra a prévia associação para a finalidade de traficar.

Diante do exposto, infere-se o nítido caráter associativo para a comercialização de drogas, bem como sua permanência e estabilidade, sendo que WESLEI desempenhada a função de "aviãozinho", utilizando seu veículo para trazer entorpecentes de outros municípios para Inúbia Paulista, para serem distribuídas e revendidas por seus comparsas ROMEU e MOISÉS, ora corréus.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", bem como ao delito de associação para o tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

I - MOISÉS PEREIRA DE ARAÚJO

a) tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

A quantidade de entorpecente apreendido será valorada na terceira fase, para afastamento do redutor.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la, por ter fixado a pena-base no piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Tráfico privilegiado: Necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

O aludido dispositivo prescreve que “nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”.

Tratam-se, indiscutivelmente, de requisitos cumulativos.

Enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, de fácil verificação a partir da Folha de Antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base na conjugação de diversos elementos que permeiam o contexto da ação delitiva.

Nesse sentido, “o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13).

No caso dos autos, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, o fato é que não pode ser tratado como um mero traficante eventual ou de “primeira viagem”, pois é evidente que se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico seu meio de vida, o que se evidencia pela quantidade de drogas apreendidas e pelo modo de atuação conforme acima fundamentado.

Nesse contexto, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) associação para tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

Fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la, por ter fixado a pena-base no piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por ter o réu praticado os crimes em concurso material, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, é de rigor a aplicação cumulativa das penas acima fixadas, o que resulta uma pena definitiva de 8 (oito) anos e de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: semiaberto, considerando o montante de pena aplicado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista o montante da pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do réu.

II - ROMEU SEBASTIÃO DE AGUIAR JUNIOR

a) tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

A quantidade de entorpecente apreendido será valorada na terceira fase, para afastamento do redutor.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la, por ter fixado a pena-base no piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Tráfico privilegiado: Necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

O aludido dispositivo prescreve que "nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa".

Tratam-se, indiscutivelmente, de requisitos cumulativos.

Enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, de fácil verificação a partir da Folha de Antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base na conjugação de diversos elementos que permeiam o contexto da ação delitiva.

Nesse sentido, "o Supremo Tribunal Federal já assentou que "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13).

No caso dos autos, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, o fato é que não pode ser tratado como um mero traficante eventual ou de "primeira viagem", pois é evidente que se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico seu meio de vida, o que se evidencia pela quantidade de drogas apreendidas e pelo modo de atuação conforme acima fundamentado.

Nesse contexto, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) associação para tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

Fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la, por ter fixado a pena-base no piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por ter o réu praticado os crimes em concurso material, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, é de rigor a aplicação cumulativa das penas acima fixadas, o que resulta uma pena definitiva de 8 (oito) anos e de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: semiaberto, considerando o montante de pena aplicado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista o montante da pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do réu.

III - WESLEY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

a) tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da

Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

A quantidade de entorpecente apreendido será valorada na terceira fase, para afastamento do redutor.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Tráfico privilegiado: Necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

O aludido dispositivo prescreve que "nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa".

Tratam-se, indiscutivelmente, de requisitos cumulativos.

Enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, de fácil verificação a partir da Folha de Antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base na conjugação de diversos elementos que permeiam o contexto da ação delitiva.

Nesse sentido, "o Supremo Tribunal Federal já assentou que "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13).

No caso dos autos, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, o fato é que não pode ser tratado como um mero traficante eventual ou de "primeira viagem", pois é evidente que se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico seu meio de vida, o que se evidencia pela quantidade de drogas apreendidas e pelo modo de atuação conforme acima fundamentado.

Nesse contexto, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) associação para tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06):

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele não apresenta elementos desabonadores.

Fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Ausentes causas aumento e de diminuição da pena.

Torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por ter o réu praticado os crimes em concurso material, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, é de rigor a aplicação cumulativa das penas acima fixadas, o que resulta uma pena definitiva de 8 (oito) anos e de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: semiaberto, considerando o montante de pena aplicado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista o montante da pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

a) CONDENAR MOISÉS PEREIRA DE ARAÚJO à pena de reclusão, pelo prazo de 08 (oito) anos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e

duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06;

b) CONDENAR ROMEU SEBASTIÃO DE AGUIAR JUNIOR à pena de reclusão, pelo prazo de 08 (oito) anos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06;

c) CONDENAR WESLEY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO à pena de reclusão, pelo prazo de 08 (oito) anos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.

Presentes os requisitos e pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia ordem pública e de aplicação da lei penal, finalidade útil do processo, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.

EXPEÇA-SE com urgência alvará de soltura clausulado em favor de WESLEY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Transitado em julgado: i) expeça-se guia de execução definitiva; ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem; iii) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Lucélia, 09 de fevereiro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Andre Gustavo Livonesi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA